臺灣橋頭地方法院公告（稿）

發文日期：中華民國115年7月12日
發文字號：橋院甯114司執才字第79789號

主旨：應買人得自本公告之日（115年7月17日）起3個月內，向本院具狀表示應買債務人方宗杰所有如附表不動產。

依據：強制執行法第81條。

公告事項：

一、不動產所在地、種類、權利範圍、實際狀況、占有使用情形、調查所得之海砂屋、輻射屋、地震受創、嚴重漏水、火災受損、建物內有非自然死亡或其他足以影響交易之特殊情事、應買價額、保證金金額、應買資格或條件及其他相關事項：均詳如附表。

二、本院114年度司執字第79789號債權人保證責任高雄市第三信用合作社等與債務人方宗杰間清償債務強制執行事件，旨揭不動產經2次減價拍賣，仍未拍定，凡願買受該不動產者，得於本公告之日起3個月內，依如附表之原定拍賣條件向本院具狀為應買之表示，並附上應繳納之保證金票據。本院得於詢問債權人及債務人意見後，許為買受。如有2人以上表示願意買受者，以應買之書狀最先到達法院者為優先，如同時到達者，以抽籤決定。債權人亦得應買或為願承受之表示。

三、應買人具狀應買時，未同時繳納保證金者，應買無效。

四、債權人得於本公告期間內，無人應買前，聲請另行估價或減價拍賣，如仍未拍定或由債權人承受，或債權人未於本公告期間內聲請另行估價或減價拍賣者，視為撤回該不動產之執行。債權人聲請另行估價或減價拍賣後，即不得再依本公告為應買之表示或聲明。

五、鑑定照片僅供參考，應買人宜自行前往查看拍賣不動產現況。

六、應買人就旨揭不動產無物之瑕疵擔保請求權。

七、其他公告事項：有優先承買權人，例如：共有人、租地建屋之基地所有人或承租人、地上權人、耕地承租人等，欲以同一價格優先承買，應於通知指定之期限內以書面聲明。

八、拍賣之不動產，如有開徵工程受益費，應依工程受益費徵收條例第6條第3項規定辦理。

九、外國人或依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第69條第1項所稱之大陸地區人民、法人、團體或其他機構，或其於第三地區投資之公司應買，應同時附具不動產所在地縣、市政府核准得購買該不動產之證明文件。

十、拍賣之建物含增建者，不得以面積增減請求增減價金或聲請撤銷應買。又有無占用鄰地，應買人自行查明解決，本院不代為處理。

十一、依農業發展條例第33條規定，私法人不得承受耕地，但符合第34條規定之農民團體、農業企業機構或農業試驗研究機構經取得許可者，不在此限。得承受耕地之農民團體，農業企業機構或農業試驗研究機構應買時，應同時附具提出許可證明文件。

十二、拍賣之土地如係土壤、地下水污染控制場址者，主管機關將依土壤及地下水污染整治法第12條、第17條至第19條之規定限制開發或土地利用行為，如係土壤、地下水污染整治場址者，除得依前揭法規限制開發或土地利用行為外，另將依同法第21條禁止處分，相關場址資訊得至土壤及地下水污染整治網(網址：https://sgw.epa.gov.tw/public/)之「列管場址查詢」查閱。

十三、應買人應注意拍賣不動產之規約、分管情形，及是否有積欠公共基金、管理費、水費、電費、瓦斯費或其他稅捐、費用。得標後應自行處理相關事務，不得以任何理由要求法院處理。

十四、本公告未盡事宜，請參閱投標室張貼之地方法院民事執行處特別變賣程序之公告拍賣聲請應買參考要點及一般公告

事項。

十五、依平均地權條例第60條之1、農地重劃條例第36條、農村社區土地重劃條例第28條規定，重劃分配之土地，重劃工程費用、差額地價未繳清前，不得移轉。但買受人承諾繳納者，不在此限。

十六、應買人應承擔准予應買日至權利移轉證書取得前之地價稅、房屋稅。

十七、依地方法院民事執行處特別變賣程序之公告拍賣聲請應買參考要點第2點第12款之規定，聲請應買狀到達法院後，不得撤回應買之意思表示。

民 事 執 行 處

司法事務官　劉博文

附表：

114年司執字079789號 財產所有人：方宗杰								
編號	土地坐落					面積	權利範圍	應買價格（新臺幣元）
	縣市	鄉鎮市區	段	小段	地號	平方公尺		
1	高雄市	燕巢區	燕南		437	7.51	全部	288,000元
	備考							
2	高雄市	燕巢區	燕南		438	85.22	全部	3,136,000元
	備考							
3	高雄市	燕巢區	燕南		447	191.73	1712分之80	352,000元
	備考							

編號	建號	基地坐落 ---------- 建物門牌	建築式樣主要建築材料及房屋層數	建物面積（平方公尺）		權利範圍	應買價格（新臺幣元）
				樓層面積合計	附屬建物主要建築材料及用途		
1	155	高雄市燕巢區燕南段438地號 ---------- 燕巢區中民路439之11號	1層樓磚造	一層：61.99 合計：61.99		全部	384,000元
	備考						
點交情形		點交否：部分點交、部分不點交					

	447地號土地不點交、其餘不動產點交
使用情形	如備註欄所示。
備註	一、上開不動產4宗合併拍賣，請投標人分別出價。 二、拍賣最低價額合計新台幣：4,160,000元。 三、保證金新台幣：832,000元。 四、設定他項權利情形：拍定後抵押權塗銷。 五、本件拍賣標的於民國115年1月15日查封時，標的建物大門未上鎖，無人在場。據地政人員在場稱無增建。復據債權人於民國115年1月20日具狀陳報，現為空屋，並無出租。惟實際使用情形，投標人應自行查明。 六、447地號土地拍賣應有部分，其上之建物不在本件拍賣範圍內，拍定後不點交，共有人對該拍賣標的有優先承購權。如共有人主張優先購買，於依同樣條件繳足價金時，該部分原拍定之解除條件成就，失其效力。又本件拍賣之標的係債務人所有不動產之應有部分，如拍定後或拍定前，經法院形成判決或其他變更所有權狀態(如經分割共有物、分割遺產訴訟判決確定或依家事事件法就分割遺產調(和)解成立者等)，本院於拍定後仍得撤銷拍定，請投標人注意。 七、本件拍賣之土地，其上之建物所有人如符合土地法第104條第1項前段或民法第426條之2第1項前段之規定，就拍賣土地有優先購買權，得於拍定後檢附證明文件行使優先購買權，且優先購買順位在土地共有人前。如建物所有人僅就其中部分拍賣標的行使優先購買權時，拍定人或承買人不得拒絕買受其餘部分。如就優先購買權之次序及存否有異議，應以實體確定判決為準。 八、請投標人自行查明是否有規約、分管契約及積欠公共基金等情形。 九、請投標人自行查明是否有未繳納之工程受益費、差額地價，於辦理移轉時，應自行處理工程受益費、差額地價繳清事宜。 十、依強制執行法第113條準用同法第69條之規定，拍賣物買受人就拍賣物，無物之瑕疵擔保請求權。請投標人自行查明（包含是否為海砂屋、輻射屋、凶宅、危樓...等），不得於拍定後主張。 十一、應買人之保證金應檢附同額之以金融主管機關核准之金融業者為發票人之支票、本票或匯票，並指定受款人為「臺灣橋頭地方法院」。保證金請應買人持聲請狀向本院收費處繳納，再連同收據送收狀處。如有多數人表示願買受者，以最先向本院表示者為優先，如不能分別先後者，以抽籤定其得買受人。 十二、依地方法院民事執行處特別變價程序之公告拍賣聲請應買參考要點第2點第12款之規定，聲請應買狀到達法院後，不得撤回應買之意思表示，請應買人注意。 十三、公告日期：中華民國115年7月17日起公告3個月。

函 稿 代 碼：5.17.2 應買公告（特別變賣公告應買）（強81）
股　　別：才股
擬　　判：擬　　判